٢- إذا تعدَّى على الوديعة ، أو فرَّط في حفظها ، فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .

٣- يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً ؛ لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها ، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ ، والوديع ملتزم بذلك ، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه .

٤- يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط ، فلا ضمان عليهم .

٥- لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر ، وأما لعذر : كسفر أو حضور موت فجائز . وعليه : فإن أودعها عند الغير بعذر ، فتلفت ، لم يضمن ، وإن كان بغير عذر ضمن ؛ لتعدِّيه وتفريطه .

٦- إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر ، فإنه يجب عليه ردُّها إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر ، إذا كان ذلك أحفظ لها ، وإلا دفعها إلى الحاكم ، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به ؛ لأن النبي ﷺ قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها ، وأمر علياً أن يردَّها إلى أهلها[1] . وكذلك إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً ، وعنده ودائع ، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها ، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم ، أو عند من يثق به .

٧- إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها ، وتغذيتها ، فإن أهملها ، وتلفت ، ضمنها ، ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها ، ولأن كل كبد رطب فيها أجر .

٨- المستودع أمين يُقبل قوله ، إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها ، أو من يقوم مقامه ، ويقبل قوله مع يمينه ، إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط . وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها ، فإن أخَّرها من غير عذر ، فتلفت ، فإنه يضمن .

---

(١) رواه البيهقي (٦/٢٨٩) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٥/٣٨٤) .